සූදුව

නීති විරෝධී සූදුව ද, පොදු සූදු පොළවල් ද වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස මැඩ පැවැත්වීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස පනවනු ලබන පනතකි

(1890 ජුනි 30)

ආඥාපනත් 1899 අංක 17, 1917 අංක 37, 1946 අංක 3

1. මේ ආඥා පනත සූදු ආඥාපනත යනුවෙන් හැඳින්විය හැකිය. — ලුහුඬු නාමය

2. නීති විරෝධී ලෙස සූදු ක්‍රීඩාවෙහි නියුක්ත වන සෑම තැනැත්තකුට වුව ද රුපියල් එක් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකින් හෝ මාස හයක් දක්වා දීර්ඝ විය හැකි කාලයක් සඳහා බන්ධනාගාරගත කිරීමෙන් හෝ මේ දඬුවම් දෙකෙන් ම දඬුවම් කළ යුතුය. — නීති විරෝධී සූදුවට දඬුවම

3. (අ) යම් ස්ථානයක අයිතිකරු වූ හෝ පදිංචිකරුවූ හෝ වන, කාර්යාධිකාරී වශයෙන් හෝ අන් ලෙසකින් පාවිච්චි කරන අතර එය පොදු සූදු පොළක් වශයෙන් පවත්වන හෝ පාවිච්චි කරන හෝ,

(ආ) එහි අයිතිකරු වන හෝ පදිංචිකරු වන හෝ කාර්යාධිකාරී වශයෙන් හෝ අන් ලෙසකින් එහි පාවිච්චි කරන යම් ස්ථානයක් පොදු සූදු පොළක් වශයෙන් අන් තැනැත්තකු විසින් පවත්වනු ලැබීමට හෝ පාවිච්චි කරනු ලැබීමට අවසර දෙන හෝ

(ඇ) පොදු සූදු පොළක් වශයෙන් පවත්වනු ලබන හෝ පාවිච්චි කරනු ලබන ස්ථානයක් රැකබලා ගන්නා හෝ පාලනය කරන, හෝ පාලනය කිරීමෙහි අන් ලෙසකින් සහාය වන,

සෑම තැනැත්තකුට වුවද, රුපියල් පන් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකින් හෝ අවුරුද්දක් දක්වා දීර්ඝ විය හැකි කාලයක් සඳහා බන්ධනාගාරගත කිරීමෙන් හෝ මේ දඬුවම් දෙකෙන් ම දඬුවම් කළ යුතුය. — පොදු සූදු පොළක් පවත්වන, පාවිච්චි කරන ආදී තැනැත්තන්ට දඬුවම්

ජීවි විපත් ක්‍රියා කිරීමේ දී සිදු කරන යම් [illegible] සියලු නිලධාරීන්ට හා පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ, එසේ ආණ්ඩු සේවා හා [illegible] ද ඒ [illegible] ඒ ස්ථානීය අධිකරණයේ සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයාට [illegible] කොට, ද, ඔහු වෙත ඉහත [illegible] දක්නට [illegible] උපකරණ [illegible] අධිකරණයේ සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා [illegible] [illegible] වේ.

(1) [illegible] සුළු [illegible] වශයෙන් [illegible] කරනු ලබන බව [illegible] පිට ලියනු ලබූ [illegible] සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා [illegible] අදහස් [illegible] [illegible] ස්ථානයට ඇතුළු වීමට [illegible] ලැබෙන [illegible] පොලිස් [illegible] වූ සියලු උපකරණ හෝ ද්‍රව්‍ය, [illegible] ඒ ස්ථානයෙහි හෝ ඒ [illegible] ද ලැබිය හැකි වූ ද යම් සුළුවක් සඳහා [illegible] යුක්ති [illegible] [illegible] ලබන්නා [illegible] ද වෙනත් [illegible] සියලු තැනැත්තන් එකී ස්ථානය [illegible] ඔවුන් රඳවා තැබීමටත්, මෙහි [illegible] අනුව [illegible] නම් [illegible] තැනැත්තකු ඒ සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා [illegible] හැකිය. තවද, [illegible] ලබන [illegible] ඒ ස්ථානයට හෝ එහි යම් [illegible] වුවහොත්, ඔහු පිළිබඳව නීති [illegible] සඳහා ඒ ස්ථානයෙහි දක්නට ලැබෙන [illegible] සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා ඉදිරිපිට [illegible] යුතුය.

[illegible] [illegible] සිටින හෝ ඉන් පිටව [illegible] දක්නට ලැබෙන්නා වූ ද, යම් සුළුවක් [illegible] ලදැයි [illegible] කිරීමට අදහස් [illegible] අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයාට

සිවිල් විපත්තියක [illegible] [illegible] සුළු [illegible] [illegible] කිරීම

ස්ථානයට ඇතුළු [illegible] පොලිස් [illegible]

සැකකරුවා වූ ද සූදුව සඳහා වූ සියලු උපකරණ හෝ ද්‍රව්‍ය, මුදල්, මුදල් සඳහා අපර සහ වෙනත් භාණ්ඩ රාජසන්තක වී යයි ඔහු විසින් ප්‍රකාශ කළ යුතු අතර, ඒ පිළිබඳව එතෙවිද්දෙයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුය.

6 (1) 5 වෙනි වගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට තමා සුදුසු වන හැකිවීමට හා පහත සඳහන් අවස්ථා අනුවරෙන් සමග දී තමා ඒ වගන්තිය යටතේ ක්‍රියා කිරීමට පොලිස් නිලධාරියෙකුට බලය පැවරිය හැකි දෙයක් සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුවකුට තමා විසින්ම කළ හැකිය. එනම්:- සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරු ඇතුළු වී සෝදිසි කළ හැකිය

(අ) ඇතුළුවීමට අදහස් කරනු ලබන ස්ථානය පොදු සූදු පොලක් වශයෙන් පවත්වා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම ගැන ගත වූ මාස හය ඇතුලත යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු වී සිටීම හෝ

(ආ) සැබෑ විශ්වාසයෙන් සහ ප්‍රමාණවත් පිට හෝ සහ එසේ වුවද, ඒ තොරතුරු සිටීගත කිරීම සඳහා ගත වන ප්‍රමාදයෙන් තම මතය අනුව, සෝදිසියක පරමාර්ථය විනාශ විය හැකි අන්තරායක් කරුණු නොදී නිසි අවශ්‍ය තොරතුරු සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුට ලැබීම හෝ

එසේ වුවද අවශ්‍යතා සඳහන් අවස්ථාවේ දී ඒ තොරතුරු සපයන තැනැත්තාගේ නම හා ලිපිනය, ඒ තොරතුරු අනුව ක්‍රියා කිරීමට පෙර, සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරු වෙත දැනුම් දී තිබිය යුතුය. සැකකරුගේ ඔහු විසින් ලියාගෙන තිබිය යුතුය.

(2) එමෙන්ද සැබෑ තොරතුරු සපයන යම් තොරතුරු අසත්‍යයක් බව දැන හෝ එසේ බව විශ්වාස කරන, සැකකරුවා සත්‍යයක් බව විශ්වාස නොකරන ප්‍රකාශයක් කළහොත්, මාස දොළහක් දක්වා දීර්ඝ විය හැකි කාලයකට සරල හෝ බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවමකට යටත් විය යුතුය. අසත්‍ය තොරතුරු

7 මේ ආඥාපනත යටතේ පොදු සූදු පොලකට ඇතුළු වන අවස්ථාවකදී එහි දක්නට ලැබෙන හෝ ඉන් පසු සොයා දක්නට ලැබෙන හෝ 4 වෙනි වගන්තිය හෝ 5 වෙනි වගන්තිය යටතේ සෝදිසි කරනු ලබන අවස්ථාවකදී සූදුව සඳහා වූ යම් උපකරණයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් ලුහු සාධකයක සිටි වරෙන්තුව නැතිව සිරකිරීම පූර්ව නිගමනය කළ හැකි කරුණ

...ලැබෙන තැනැත්තකු, ඊට විරුද්ධ තත්ත්වය ...මින නොත් නීති විරෝධී සූදුව ගැන වරදකරු ...වනය කළ යුතුය

...ත යටතේ ඇතුළුවන යම් ස්ථානයක හෝ ...ලබන යම් තැනැත්තෙකු වෙත සූදුව සඳහා වූ ... හෝ ද්‍රව්‍ය දැකීමට ලැබේ නම්, හෝ යම් සුළු ...විපරීක්ෂක පොලිස් නිලධාරියකු හෝ ඒ ...සි කිරීමට බලයලත් තැනැත්තකු ළඟා වූ විට ...වූ විට යම් තැනැත්තෝ එසින් පැන යනු ...බත් නම්, හෝ ඒ බව අසන්නට ලැබේ නම්, අපරාධ විනිශ්චයකරුවෙක්, පොලිස් හෝ ඒ ස්ථානයට ඇතුළු වීමට හෝ ...ි ආඥාපනත යටතේ බලය ඇති වෙනත් ඒ ස්ථානයට හෝ එහි යම් කොටසකට හෝ ළඟාවීමෙන් නීති විරෝධී ලෙස ...බී නම්, විරුද්ධ තත්වය ඔප්පු කරනු ලබන ...නය පොදු සූදු පොලක් බවද, එහි පදිංචිකරු ...ලෙස පවත්වනු ලබන බව හෝ පාවිච්චි කරනු ...ව නිගමනය කළ යුතුය.

පදිංචිකරුට විරුද්ධව සූදු නිගමනය කළ හැකි සාධක

...සූදුව සඳහා වූ නඩු පැවරීම්වල දී, අපරාධ නඩු ...යේ 187 වෙනි වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් ...කාවී [illegible] "ආ" ආකෘතිය අනුව ...ඒ චෝදනා ප්‍රකාර [illegible] ...උපලේඛනයෙහි "ඇ" ආකෘතිය අනුව විය

නීති විරෝධී සූදුව සඳහා චෝදනාව

...ත් පවත්වා ගැනීම සඳහා වූ නඩු පැවරීම් ...නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ ඉදිරිපත් කළ ...උප ලේඛනයෙහි "ඇ" ආකෘතිය අනුව විය ...චෝදනාව ප්‍රකාර [illegible] ...උපලේඛනයෙහි "ඇ" ආකෘතිය අනුව විය

පොදු සූදු පොලක් පවත්වා ගැනීම සඳහා චෝදනාව

[illegible] ...කායයිය සඳහා එය පැහැදිලි ලෙස සකස් ...න ඇති බවත් මේ ආඥාපනත යටතේ යම් ...බඳ නඩු විභාගයේදී සුළු අපරාධ ...ට පෙනී යන කවර විටෙක වුවද,

[illegible]

විශේෂයෙන් සතස්කොට ඇති හා යොදා ඇති කොටස් කඩා දමන ලෙස ආඥාවක් සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුවකු විසින් නිකුත් කළ යුතු අතර, ඒ ආඥාව උපලේඛනයෙහි "9" ආකෘතිය අනුව විය යුතුය. එසේ කඩා දැමීම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුවකු විසින් ප්‍රත්‍යාශිත ව ම අණ කරනු ලැබූ යම් රාජ්‍ය නිලධාරියකු විසින් ඒ කඩාදැමීම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

12. 22 වෙනි වගන්තියේ (2) (ආ) උපවගන්තියෙහි සඳහන් යම්කිසි බලයලත් ස්ථානයකදී වරද සිදු කරන ලදැයි නීති විරෝධී සූදුව සඳහා වූ වරද පිළිබඳ යම් නඩු පැවරීමකදී කියනු ලැබේ නම්, හා එසේ විශ්වාස කිරීමට සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුට කරුණු තිබේ නම්, ඒ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍ර ලත් තැනැත්තා ද තවුල් විත්තිකරුවෙකු කළ යුතුය. තවද ඒ බලයලත් ස්ථානයෙහිදී වරද සිදුකරනු ලැබූ බවත්, බලපත්‍රලත් තැනැත්තා විසින් දැනගනිමින්ම ඊට අවසර දෙනු ලැබූ බව හෝ ඉඩදෙනු ලැබූ බවත් සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරු විසින් එකී වරදට වරදකරු කොට මාස හයකට වැඩි නොවන කාලයක් තදබල බන්ධනාගාරගත කිරීමෙන් හෝ රුපියල් සියයකට වැඩි නොවන දඩයකින් හෝ ඒ දඬුවම් දෙකෙන්ම ඔහුට දඬුවම් පැමිණ විය යුතුය.

බලපත්‍ර ලත් ස්ථානයක නීති විරෝධී සූදුව සඳහා අවසර දෙන ඒ ස්ථානයේ බලපත්‍රලාභී දඬුවමට පත්වීම

පොදු සූදු පොළක් වශයෙන් පවත්වනු ලබන බලපත්‍ර ලත් ස්ථානය බලපත්‍රලාභී දඬුවමට පත්වීම

13. පොදු සූදු පොළක් පවත්වාගෙනයාමේ වරද පිළිබඳ යම් නඩු පැවරීමකදී, පොදු සූදු පොළක් වශයෙන් පවත්වනු ලැබූ යයි කියනු ලබන ස්ථානය ඉහත සඳහන් අන්තිම වගන්තියෙහි පරිදි බලපත්‍රලත් යම් ස්ථානයක් නම්, ඒ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍ර ලත් තැනැත්තා තවුල් විත්තිකරුවකු කළ යුතුය. තවද පොදු සූදු පොළක් පැවැත්වීමේ වරද, බලපත්‍රලත් ඒ තැනැත්තාගේ අවිරුද්ධතාවය, අවසරය හෝ වරදෙහි හිතෛෂිකත්වය ඇති ව, බලපත්‍ර ලත් ඒ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලදැයි සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුට පෙනී ගියහොත්, ඒ තැනැත්තා හා සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරු විසින් එකී වරදට වරදකරු කොට, දොළොස් මසකට වැඩි නොවන කාලයක් තදබල බන්ධනාගාරගත කිරීමෙන් හෝ රුපියල් පන්සියයකට වැඩි නොවන දඩයකින් හෝ දඬුවම් දෙකෙන්ම ඔහුට දඬුවම් පැමිණවිය යුතුය. මේ වගන්තිය හෝ අන්තිමට සඳහන් වගන්තිය යටතේ යමෙකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, ඔහුගේ බලපත්‍රය එමගින් රජයට පවරණ විය යුතුය.

14. (1) මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ යම් බලයක් අනුව ඇතුළු වූ යම් ස්ථානයක දැන්නට ලැබෙන

වරදකරුවන් සෙවීම

යම් සැකකරුවකු පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා ඉදිරිපිටට පමුණුවනු ලැබූ විට ඒ යම් සැකකරුවකු දිවුරුම් පිට විමසනු ලැබීමටත්, ඒ පරාධිතයාට වූ යම් හානි වියදම් සුදුවක් පිළිබඳව විමසනු ලැබීමටත්, ඒ පරාධිතයාට වූ යම් හිංසා වියදම් සුදුවක් පිළිබඳ වී, හෝ යම් පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා, පොලිස් නිලධාරියකු හෝ ඉහත සී පරිදි බලයලත් වෙනත් සැකකරුවකු ඒ පරාධිතයාට හෝ එම යම් පෞද්ගලික ඇසුරුම්වල වියදම්වලට අනතුරු සිදුවීම හෝ පුනරාවර්තන සිදුවීම සාර්ථක කරනු පිණිසත් ලැබූ යම් ක්‍රියාවක් පිළිබඳව සාක්ෂි දෙන අවස්ථාවේ ඒ පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් කිරීම නීත්‍යානුකූල විය යුතුය. තවද විමසනු ලැබීමට එසේ නියම වූ කිරීම සැකකරුවකු ඉහත සී පරිදි ඒ පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා වෙත ගෙනවිත් ලැබූ විට, තම සාක්ෂියෙන් තමාම වරදකරු අනුමාන කෙරෙන සහ සාධක දැයි විමසනු ලැබීමෙන්, හෝ ඒ පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් හෝ ඔහු ඉදිරියෙහි හෝ අන්කිසි පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් හෝ ඔහු ඉදිරියෙහි, තම නඩු කටයුතු විභාග කිසි වරදකී සැලකිය හෝ ඉහත සී විධිද, යම් ක්‍රියාවකට යම් ලෙසකින් අදාළ වන යම් කරුණක දී එලෙස පරීක්ෂා කරනු ලැබීමෙන්, හෝ ඉහත සී කරුණුවලට සම්බන්ධව තමාගෙන් අසනු ලැබූ යම් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපයීමෙන් නිදහස් කර ගත යුතුය. තවද සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට එසේ නියම කරනු ලැබූ යම් සැකකරුවකු චෝදනාවක් දිවුරුම්දීම, හෝ ඉහත සී පරිදි එබඳු යම් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කරනහොත්, විත්තියකට අවශ්‍යව යම් පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකරුවකු හෝ අධිකරණයක් ඉදිරියෙහි සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් පෙනී සිටි, නීත්‍යානුකූල හේතුවක් හෝ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව දිවුරනු ලැබීම හෝ සාක්ෂිදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන යම් සැකකරුවකු පිළිබඳව හිමි මගින් ක්‍රියාකළ හැකි පරිදි සියලු ආකාරයෙන් ඒ ක්‍රියා කරනු ලැබීමට ඔහු යටත් විය යුතුය.

(2) තාක්ෂණ දිවිට එසේ නියම කරනු ලැබූ, තම නීත්‍යානුකූලව විමසනු ලබන නියෝග කරනු පිළිබඳව, පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකරුවන් මගින් පරිදි සහන වූත් සම්පූර්ණ වූත් අනාවරණය කිරීමක් කළයුතු සැම සැකකරුවකුටම, තම පරීක්ෂා කරනු ලැබූ නියෝග කරනු පිළිබඳව සහන වූ ද සම්පූර්ණ වූ ද අනාවරණය කිරීමක් කළ කර ඇතැයි ප්‍රකාශ කරන ආරක්ෂා සහතිකයක් පූර්ව අපරාධ විනිශ්චයකරුවන් අත්සන සහිතව ලැබීමට හිමිකම් තිබිය යුතුය. තවද ඉහත සී පරිදි එබඳු නියෝග කරනු සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව පවරනු ලබන සියලු සිවිල් නෑතැවලට ඒ සහතිකය බාධාවක් විය යුතුය

තම විත්තිය සඳහා නියෝග කරනු පිළිබඳ සම්පූර්ණ අනාවරණය කිරීමක් කරන සැකකරුවට ආරක්ෂාව

(3) මේ ආඥාපනතට විරුද්ධව වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු විසින්, සුදුසු ය යි තමා අදහස් කළහොත්, තමා වෙනුවෙන්ම පරීක්ෂා කරනු ලැබීම පිණිස තමාම ඉදිරිපත් විය හැකිය. තවද එසේ වූ විට, අන්කිසි සාක්ෂිකරුවකු මෙන් සමාන ආකාරයෙන් ද, සම බලයෙන් යුක්තව හා ප්‍රතිඵල සහිතව ද, ඔහු විසින් සාක්ෂි දිය හැකිය. | චෝදනා කරනු ලැබූ තැනැත්තාට සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් ඉදිරිපත් විය හැකිය

15 මේ ආඥාපනත යටතේ සියලු වැරදි අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයෙහි විස්තර කොට ඇති කොන්දේසිවල අර්ථානුකූල ව සංක්ෂේප වූත්, ඇප දිය හැකි වූත් වැරදි ය යි මෙයින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන අතර, එකී සංග්‍රහයෙහි එයට විරුද්ධව කුමක් සඳහන් වුව ද, මෙහි මීට පෙර විධිවිධාන යොදා ඇති දඬුවම් පැනවීමට තමපින් බලය පවරනු ලබන අධිකරණයක සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරු විසින් සංක්ෂිප්තව විසඳිය හැකි විය යුතුය. | ආඥාපනත යටතේ වැරදි සංක්ෂිප්ත ව විභාග කළ යුතු බව

16 "බිලියඩ්" (බෝල මේස) ක්‍රීඩාව හෝ "බැගටෙල්" ක්‍රීඩාව හෝ ක්‍රීඩා අභ්‍යාසයක් ද වන යම් ක්‍රීඩාවක් ඔට්ටුවකට හෝ නො එසේ ව, ක්‍රීඩා කිරීම වරදක් බවට පත් කරන පරිදි මේ වගන්තියෙහි ඇතුළත් කිසිවක් තේරුම් නො ගත යුතුය. | "බිලියඩ්" "බැගටෙල්" ආදිය ක්‍රීඩා කිරීම වරදක් නොවන බව

17 මේ ආඥාපනත යටතේ පනවා අය කර ගනු ලැබූ යම් දඩයක් හෝ යම් දඩයක කොටසක් දැනුම් දෙන්නාහට හෝ දැනුම් දෙන්නන්හට ගෙවනු ලබන ලෙස සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරු විසින් නියම කළ හැකිය. | දැනුම් දෙන්නාහට පාරිතෝෂිකය

18 මේ ආඥාපනතින් පවරනු ලැබූ බලතල ප්‍රකාර කරන ලද යි හැඟෙන යම් ක්‍රියාවක් නිසා, නීතිපතිගේ පළමු කොට ලබාගත්, අවසරය ඇති ව මිස යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධ ව අපරාධ නඩු පැවරීමක් ආරම්භ නො කළ යුතු ය. | නීතිපතිගේ අවසරය ඇතිව මිස ආඥාපනත යටතේ කරනු ලැබූ ක්‍රියාවක් සඳහා කිසි ම තැනැත්තකුට විරුද්ධව නඩු නොපැවරිය යුතු බව

19 මේ ආඥාපනතෙහි විධිවිධාන යටතේ ක්‍රියාකරතැයි හැඟෙන යම් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබූ යම් ක්‍රියාවක් සඳහා, ඒ ක්‍රියාව ප්‍රකාශිත ද්වේෂය සහිතව කරන ලද්දේ යි පළමු කොට ඔප්පු කරනු ලැබුවහොත් මිස, අලාභය ඉල්ලා කිසි ම නඩුවක් යම් සිවිල් අධිකරණයක දී නොපැවරිය යුතුය. | ප්‍රකාශිත ද්වේෂය ඔප්පු කළ යුතු ය

20 "සූදුව" වැළැක්වීම සඳහා ගම්කාර්ය සභාවලට අදාළ ව දැනට පවත්නා හෝ අනාගතයෙහි ඇතිවන ප්‍රඥප්තිය විධි විධාන යටතේ සකස් කරනු ලබන කිසිම ව්‍යවස්ථාවක් මේ ආඥාපනතෙහි විධිවිධාන වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ වනු ඇත යන හේතුව නිසා "බලයෙන් පිට" ය යි නොසැලකිය යුතු ය

ගම්කාර්ය සභා ව්‍යවස්ථා යටතේ වූ ව්‍යවස්ථා මේ ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක වීමෙන් නිදහස් කෙරෙන බව

21 මේ වගන්තියෙහි ඇතුළත් කිසිවක්

(අ) ප්‍රභේදයක් නැති සූදුවක් එහිදී සිදු නොවේ නම් හා සිදු නොවන තාක්, නගර සභාවක් මගින් හෝ සුළු නගර සභාවක භාරයෙහි වූ යම් ක්‍රීඩාංගණයකට හෝ ලියාපදිංචි ව තිබෙන යම් සමාජ ශාලාවකට හෝ එබන්දක් කෙරෙහි, හෝ

(ආ) භෝජනාගාරයක බලපත්‍රය වලංගුව පවත්නා තාක්, ඒ භෝජනාගාරය සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම විධිමත් කරමින් එවකට වලංගු යම් ප්‍රඥප්තියක් යටතේ යථා පරිදි බලපත්‍ර ලත් යම් භෝජනාගාරයකට හෝ එබන්දක් කෙරෙහි,

සමාජ ශාලාවලට ක්‍රීඩාංගණවලට හා බලපත්‍ර ලත් භෝජනාගාරවලට ආඥාපනත අදාළ නොවිය යුතු බව

අදාළ වේ ය යි හෝ යම් ලෙසකින් බලපාන්නේ ය යි නොසැලකිය යුතුය

එසේ වුව ද යම් පාලන දිස්ත්‍රික්කයක් තුළ භෝජනාගාරයක් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති නම්, ඒ භෝජනාගාරයෙහි එක් අවස්ථාවක දී හෝ ඊට වැඩි අවස්ථා ගණනක දී භෝජනාගාරයේ භාරකරුගේ සම්බන්ධය ඇති ව හෝ නැති ව වුව ද, ප්‍රභේදයක් නැති සූදුව පවත්වා තිබේ ය යි ඒ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපති හට තොරතුරු සපයනු ලැබූ විට ඒ භෝජනාගාරයේ බලපත්‍රය දිසාපති විසින් අත්හිටුවීම නියම කළ යුතු ය. තවද එසේ අත්හිටුවීම ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ වූ විට, ඒ බලපත්‍රය අත් හැර දමනු ලැබූ සේ සලකා ඒ ලෙස පිළිගත යුතු අතර, එය තවදුරටත් බලයෙන් හෝ ප්‍රතිඵලයෙන් යුක්ත නොවිය යුතු ය.

22 මේ ආඥාපනතෙහි කාර්ය සඳහා.

අර්ථ නිරූපණය

"නීති විරෝධී සූදුව" යන්නට

(1) ඔට්ටුවක් සඳහා හෝ නො එසේ ව හා ප්‍රසිද්ධියේ හෝ අප්‍රසිද්ධ ලෙස වුව ද පවත්වනු ලබන සූදුවක් කෙළීම

(2) (අ) ඇසිනියක් ඇතිව හෝ නැතිව වුව ද මහජනයාට පැමිණිය හැකි යම් පාරක, වීථියක, මාර්ගයක හෝ ස්ථානයක, හෝ

(ආ) අරක්කු "රම්" රා හෝ මත් ද්‍රව්‍යයක පෙරීමට, නිපදවීමට, විකිණීමට හෝ ස්වාමිත්වයෙහි තබා ගැනීමට බලපත්‍රයක් යම් ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර තිබේ නම්, ඒ ස්ථානයෙහි, හෝ

(ඇ) මෙහි මින්මතු විස්තර කොට ඇති පරිදි පොදු සූදු පොළකදී, සිදු කරනු ලබන ඔට්ටු ඇල්ලීම හෝ ඔට්ටුවක් සඳහා සූදු ක්‍රීඩාවක යෙදීම

ඇතුළත් විය යුතුය

"ස්ථානය" යන්නට යම් ගෙයක්, කාර්යාලයක්, කාමරයක් හෝ ගොඩනැගිල්ලක ද, වටකළ හෝ ආවරණය වූ යම් ස්ථානයක් හෝ ඉඩමක් ද, පාවෙන හෝ නොපාවෙන ඒ නෙ වූ යම් නැවක්, ඔරුවක හෝ වෙනත් යාත්‍රාවක් ද, යම් වාහනයක් ද ඇතුළත් විය යුතුය.

"පොදු සූදු පොළක්" යන්නට ඔට්ටු ඇල්ලීම පිණිස හෝ ඔට්ටු සඳහා සූදු ක්‍රීඩාකිරීම පිණිස පවත්වනු ලබන හෝ පාවිච්චි කරනු ලබන, සහ මුදල් ගෙවා හෝ නොගෙවා මහජනයාට පැමිණිය හැකි යම් ස්ථානයක් ඇතුළත් විය යුතු ය. තවද යම් ස්ථානයක් ඔට්ටු ඇල්ලීම පිණිස හෝ ඔට්ටු සඳහා සූදු ක්‍රීඩා කිරීම පිණිස එක් අවස්ථාවක දී පමණක් වුව ද පාවිච්චි කරනු ලැබේ නම්, ඒ ලෙස "පවත්වනු ලැබේ ය යි හෝ පාවිච්චි කරනු ලැබේ ය යි" සැලකිය යුතු ය.

"සූදුව සඳහා වූ උපකරණ හෝ ද්‍රව්‍ය" යන්නට කාඩ්පත්, දාදු කැට, පොදු "කවුන්ටර" [illegible] පුවරු හෝ සූදුව හෝ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ දී හෝ ඒ කාර්යය සඳහා, හෝ [illegible] සූදු ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා, හෝ [illegible] කිසියම් සූදු ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන වෙනත් උපකරණ ඇතුළත් විය යුතු ය.

"සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරු" යන්නට නාගරික සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුවෙක් ඇතුළත් වේ

උප ලේඛනය

"අ" ආකෘතිය

(අ) .... වෙත ය.

(ආ) .... දී පොලිස් සුළු [illegible]
[illegible]
[illegible] ඇති හෙයින්

(ඇ) .... ට ඇතුළු වී එය සෝදිසි කරන ලෙසත්, මේ බලපත්‍රයෙන් හා සුළු ආඥාපනතෙහි 5 වෙනි වගන්තියෙන් ඔබ වෙත පැවරී ඇති බලතල සියල්ලම හා වෙන වෙන වශයෙන් ද ක්‍රියාවේ යොදන ලෙසත් මෙයින් ඔබට බලය පවරා නියම කරනු ලැබේ.

(ඈ) ....

(ඉ) ....

(5 වෙනි වගන්තිය)

(අ) විශ්වාසවන්ත [illegible]

(ආ) ස්ථානයේ නම

(ඇ) වරෙන්තුව නිකුත් කරන රජයේ නිලධාරියාගේ අත්සන

(ඈ) වරෙන්තුව නිකුත් කරන රජයේ නිලධාරියාගේ නිල නාමය

"ආ" ආකෘතිය

(අ) .... වන මම, (ආ) .... වන ඔබට මෙහි පහත දැක්වෙන පරිදි මෙයින් චෝදනා කරමි

(ඇ) .... දින (ඈ) ....
ඔබ [illegible] විරෝධී ලෙස සුළු [illegible] ඒ සම්බන්ධයෙන් සුළු ආඥාපනතෙහි 2 වෙනි වගන්තිය [illegible] වරදක් සිදු කළෙහි ය.

(ඉ) ....
සුළු අපරාධ විනිශ්චය කරු

(9 වෙනි වගන්තිය)

(අ) සුළු අපරාධ විනිශ්චය [illegible]

(ආ) විත්තිකරුගේ නම

(ඇ) වරද සිදුවූ දිනය

(ඈ) වරද සිදුවූ ස්ථානයේ නම

(ඉ) සුළු අපරාධ විනිශ්චය කරුගේ අත්සන

"ඇ" ආකෘතිය

(9 වෙනි හා 10 වෙනි වගන්තිය)

(අ) .... පළාතේ පිස්කල් වෙත ය

ඉහත .... දරණ සවිත් සිංහර වූ (ආ) .... නීති විරෝධී සූදු ක්‍රීඩාවේ / පොදු සූදු පොළ පැවැත්වීමේ වරද සම්බන්ධයෙන් ද ආඥාපනතේ 2 හෝ 3 වැනි වගන්තිය යටතේ (ඉ) .... සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාර තැන්පත් (ඈ) .... වන මා විසින් දී (උ) .... න වැරදිකරු කරනු ලැබ (ඊ) .... අඩුවම් නියම කරනු ලැබූ හෙයින්:

ඔබ (ඌ) .... ගේ වගෙන් ද [illegible] නීතියානුකූල ව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස මෙයින් නියම කරනු ලැබේ.

(උ) 19.......................... වැනි දින මගේ අත්සන යොදා නිකුත් කරන ලදී.

(ඌ) ....
සුළු අපරාධ නිශ්චයකාර.

(අ) පොලිසිය නම
(ආ) වැරදිකරු කරනු ලැබූ දිනය
(ඇ) වරකරුගේ නම
(ඈ) සුළු අපරාධ නිශ්චයකාරයාගේ නම
(ඉ) සුළු අපරාධ නිශ්චයකාරයාගේ ස්ථානය
(ඊ) වරකරුට පනවන ලද දඬුවමේ ස්වභාවය
(උ) දඬුවම් දිනය
(ඌ) සුළු අපරාධ නිශ්චයකාරයාගේ අත්සන

"ඈ" ආකෘතිය

(10 වෙනි වගන්තිය)

(අ) .... වන මම (ආ) .... [illegible] වෙත අවශ්‍ය පරිදි මෙසේ දන්වා සිටිමි.

(ඇ) .... දින (ඈ) .... දී නීති විරෝධී ලෙස පොදු සූදු පොළක් පවත්වා ඒ සම්බන්ධ සූදු ආඥාපනතේ 3 වෙනි වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් සිදු කළ බවය

(ඉ) ....
සුළු අපරාධ නිශ්චයකාර.

(අ) සුළු අපරාධ නිශ්චයකාරයාගේ නම හා ස්ථානය
(ආ) වැරදිකරුගේ නම
(ඇ) වරද සිදුවූ දිනය
(ඈ) වරද සිදුවූ ස්ථානය
(ඉ) සුළු අපරාධ නිශ්චයකාරයාගේ අත්සන

"9" ආකෘතිය

(11 වැනි වගන්තිය)

පොදු සූදු පොළක් සවිකොට ඇති කොටස් ප්‍රවේශවීම සඳහා ආඥාව (අ) .... නම් වූ ස්ථානය පොදු සූදු පොළක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනු ලැබීමේ සාධක සඳහා සාධාරණ ලෙස සැකකිරීමට හේතු ඇතැයි මට පෙනී යන සේ පළවා ඇති හෙයින්, මෙහි අමුණා ඇති ලේඛනයෙහි සඳහන් පරිදි විශේෂයෙන් සකස්කොට ඇති හා යොදා ඇති කොටස් ක්‍රියා දක්වා ලෙස (ආ) .... වන ඔබට මෙයින් බලය පවරා නියම කරමි.

(ඇ)..............................
සුළු අපරාධ විනිශ්චයකාර

(අ) ස්ථානයේ නම

(ආ) සහකාරනු ලබන රජයේ නිලධාරියාගේ නම

(ඇ) සුළු අපරාධ විනිශ්චයකරුගේ අත්සන